

بسم الله الرحمن الرحيم

سلمهم الله

السادة / مجمع ماجستي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إشارة إلى رسالتكم الواردة بتاريخ: (1447/11/19هـ) المتضمنة طلب مراجعة (21) إقرار لتقديمها لعملائكم، وبعد الاطلاع ودراسة جميع الإقرارات عليه نفيدكم بالآتي:

أولاً: خلت الإقرارات عدد من بيانات العميل أو الدكتور الجهرية، ونشير عليكم بتضمين بيانات العميل (الاسم، رقم الهوية، العمر، رقم الجوال، الإفصاح عن التاريخ الطبي) وبيانات الدكتور (الاسم، رقم الهوية، التخصص) في جميع الإقرارات مع إضافة أي توضيح من شأنه أن يؤثر على حالة العميل كالأمراض المزمنة أو الحمل وغيره.

ثانياً: جاء في عدد من الإقرارات ما نصه "أعفي الطبيب من أي مسؤولية لأي مضاعفات قد تحدث"، ونفيدكم بأن هذا النص غير متوافق مع ما ذكر في المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية ونصه كالتالي "كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:

- 1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
- 2 - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
- 3 - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
- 4 - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
- 5 - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
- 6 - استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
- 7 - التقصير في الرقابة والإشراف.
- 8 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية"، ونشير عليكم بتضمين ما يفيد إعفاء الطبيب من المسؤولية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة.

ثالثاً: جاء في عدد من الإقرارات ما نصه "سيتم تصوير المنطقة المعالجة قبل وبعد العلاج"، ونشير عليكم بتوضيح أن التصوير لأغراض التوثيق الطبي وليس لغرض النشر والإعلان.

رابعاً: جاء في عدد من الإقرارات ما نصه "أوافق على أن يقوم الطبيب باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات طبية في حال حدوث مضاعفات"، نفيدكم بأن هذه الصياغة مفتوحة وتُخل بمطلب خصوصية الموافقة، ونشير عليكم بحصرها في الإجراءات الطبية العاجلة اللازمة لإنقاذ الحياة أو منع ضرر صحي جسيم.

خامساً: ملاحظات تفصيلية على الإقرارات

أ- الإقرار العام

- جاء الإقرار كصيغة مختصرة جداً وغير كافية كإقرار عام شامل، ونشير عليكم بتخصيص إقرار لكل عملية أو حالة تتضمن بيانات العميل، توضيح التعليمات القبلية والبعدية والمضاعفات المحتملة.
- جاء في الإقرار عبارة "تأثيرات جانبية خارجة عن إرادة الطبيب"، ونشير عليكم بتوضيح التأثيرات الجانبية المتوقعة في الإقرار.

ب- إقرار الموافقة على عمل جلسة التقشير الكيميائي أو التقشير البارد

جاء في المضاعفات المحتملة ما نصه "قد يحدث تورم واحمرار وحكة أو تغيير في لون الجلد بزيادة أو نقصان وقد يكون مؤقت أو دائم"، وجاء في ذات الملف في تعليمات ما بعد الجلسة "قد يحدث بعض الاحمرار والتورم بعد الجلسة ولكنه يختفي بعد الجلسة بعدة أيام"، ونشير عليكم بتوحيد الصياغة وتحديد احتمالية اختفاء الاحمرار من عدمه.

ج- إقرار الموافقة على إزالة التاتو أو الوشم من الجسم أو الحاجبين

جاء في الإقرار ما نصه "يحق للمراجع المطالبة بالرتوش بعد 14 يوم ولا يحق لها المطالبة فيها بعد 21 يوم"، ونشير عليكم بتوضيح تاريخ بداية احتساب المدة.

د- إقرار البوتوكس

جاء في الإقرار ما نصه "يحق للمراجع المطالبة بالرتوش بعد 14 يوم ولا يحق لها المطالبة فيها بعد 21 يوم"، وذكر أيضاً "يستمر تأثير العلاج بالبوتوكس من 3-6 شهور"، ونشير عليكم بتوضيح تاريخ بداية احتساب المدة.

هـ- إقرار نشر الصور والفيديو

جاء في الإقرار ما نصه: "أقر بأنني موافق موافقة تامة على عرض هذه الصور والفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز"، ونفيدكم بأن هذه الصياغة قاصرة قانوناً ومخالفة لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية، إذ إنها:

- مفتوحة وغير محددة المدة في حين يستلزم النظام تحديد مدة معالجة البيانات.
- لا تحدد المنصات المقصودة (إنستغرام، تيك توك، سناب شات، تويتر/إكس، يوتيوب)، مما يجعل نطاق الموافقة مبهماً.
- لا تحدد الغرض من النشر.
- لا تتضمن آلية سحب الموافقة المكفولة نظاماً.
- لا تميز بين خيارات النشر (بكامل الوجه، أو مع تشويش، أو للجزء المعالج فقط دون إظهار ملامح الوجه).

وبالاستناد إلى نظام حماية البيانات الشخصية فإنه يُجرّم التقاط الصور أو نشرها بما يمسّ الخصوصية بدون موافقة صحيحة، ونشير عليكم بإعادة صياغة هذا الإقرار، على أن يتضمن: تحديد المنصات بالاسم، وتحديد الغرض من النشر، وتحديد مدة الموافقة، وخيارات تفصيلية لمستوى ظهور المريض في المحتوى، وآلية واضحة لسحب الموافقة.

و- إقرار العلاج بجهاز الديرمابن أو سكارليت مع البلازما أو الميزوثيرابي أو الخلايا الجذعية

جمع الإقرار عدة إجراءات في إقرار واحد، ونفيدكم بأن ذلك يُخل بمتطلب خصوصية الموافقة لكل إجراء، ونشير عليكم بفصلها إلى إقرارات مستقلة.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

شركة العون للمحاماة والاستشارات القانونية



OUN COMPANY For Law and Legal Consultations